Důkazní chronologie 2008–2026 | Konopí je lék I Stav k 2.říjnu 2026
1 / 33
DŮKAZNÍ CHRONOLOGIE
Okresní soud v Prostějově
Obnova řízení 2 T 104/2010 a 2 T 65/2011 dne 12. a 13. října 2026
Konopí je lék – vědecká, institucionální, daňová, trestní a notifikační větev 2008–2026
Souhrn primárních listin, svědeckých důkazů, dobových médií, právních textů a notifikací EU
Schválila správní a dozorčí rada aliance nevládních organizací Cannabis is The Cure, z.s. dne 1.října 2026
(Edukativní konopná klinika, z.s, Educational Canabis Clinic,z.s. a Ganja For All Animals,z.s.)
Mgr. Dušan Dvořák, předseda správní rady, dříve obviněný ve věci 2 T 104/2010 a 2 T 65/2011
Mgr. Vanda Prokešová, předsedkyně dozorčí rady, svědek přípravného řízení 2 T 104/2010 a 2 T 65/2011
Metodika dokumentu
Do skutkového přehledu jsou zařazeny skutečnosti, které jsou doloženy předloženými listinami, soudními podáními, úředními rozhodnutími nebo dobovými veřejnými zdroji. Právní hodnocení je odděleno od skutkových zjištění. Dokument neodvozuje motiv jednotlivých orgánů tam, kde jej listiny přímo nedokládají.
1. Výchozí závěr
V letech 2008–2010 existoval před prvním policejním zásahem na výzkumnické farmě Edukativní konopné kliniky, z.s. v Ospělově i před rozhodnutími finanční správy konkrétní, písemně deklarovaný, institucionálně vybudovaný a veřejně doložitelný vědecký a léčebný program „Konopí je lék“.
Stanovy odborné společnosti Konopí je lék,o.s. registrované dne 7. 8. 2008 se sídlem 798 55 Ospělov č. 6 (dnes Educational Cannabis Clinic,z.s.) uváděly mezi cíli šíření poznání o účincích a využití konopí, zejména léčbě a samoléčbě, a realizaci vlastního i smluvního výzkumu.
Dne 28. 9. 2009 byla v Ateliéru ALF v Praze na Žižkově za účasti primátora hl. města Prahy MUDr. Pavla Béma slavnostně otevřena Konopná apatyka královny koloběžky první jako první z odborných pracovišť kromě výzkumnické farmy v Ospělově a dne 11. 9. 2010 byla v Ateliéru ALF slavnostně otevřena Edukativní konopná klinika; následná smlouva o spolupráci ze dne 10.12. 2010 popisuje tento krok jako otevření všech hlavních pracovišť Edukativní konopné kliniky.
Spolek Ateliér ALF, o.s. dnes nese název Edukativní konopná klinika, z. s (dále jen EKK) a sdružuje všechny tři nevládní organizace, které byly ode 10.prosince 2008 spoluzakladateli EKK. Otevřenou společnost Ateliér ALF, o.s. (dnes EKK,z.s.), Odbornou společnost Konopí je lék,o.s. (dnes zkráceně ECC,z.s) a Společnost sociální ekologie Art Language Factory,o.s., dnes Ganja For All Animals, z.s
Dne 18. 8. 2009 Policie ČR v Ospělově na výzkumnické farmě sklidila a zabavila téměř osm set rostlin konopí. K zásahu došlo před plánovanou zářijovou schůzkou Mgr. Dušana Dvořáka s rektorem prof. Lubomírem Dvořákem na Lékařské fakultě Univerzity Palackého k výzkumnému programu Konopí je lék. Skutečnost, že formální institucionální spolupráce následně nezačala, proto nelze sama o sobě použít jako důkaz neexistence vědeckého účelu: výzkumný rostlinný materiál byl před plánovaným jednáním státem odebrán.
V roce 2010 pak finanční správa ve dvou paralelních daňových větvích – v osobní dani z příjmů Mgr. Dušana Dvořáka a v dani darovací odborné společnosti Konopí je lék,o.s. – použila právní konstrukci podle § 37 odst. 2 tehdejšího občanského zákoníku a považovala darovací smlouvu za absolutně neplatnou pro počáteční nemožnost plnění. Přitom tehdy platný § 5 odst. 5 zákona č. 167/1998 Sb. výslovně upravoval získávání, skladování, zpracování a obchod s konopím pro průmyslové a pokusnické účely bez povolení k zacházení.

Finanční ředitelství navíc samo připustilo možnost vědeckého a omezeného terapeutického užití konopí, avšak dospělo k závěru, že konkrétní vědecký účel nebyl prokázán.
Ústřední právní rozpor
Jádrem daňové větve není otázka, zda bylo konopí regulováno, ale zda bylo možné konkrétní dar výzkumného konopí prohlásit za právně nemožné plnění bez vyřešení vztahu § 37 odst. 2 občanského zákoníku ke speciálnímu § 5 odst. 5 ZoNL a bez vypořádání již existujících důkazů o vědeckém účelu.
2. Darovací smlouva ze dne 9. 8. 2009 – primární majetkový a vědecký důkaz
Darovací smlouva byla uzavřena dne 9. 8. 2009 mezi Mgr. Dušanem Dvořákem a Mgr. Radomírou Dvořákovou jako dárci a odbornou společností Konopí je lék, o. s., IČ 227 27 281, jako obdarovaným. Za odbornou společnost smlouvu podepsal člen statutárního orgánu Mgr. Robert Nováček, což ve svědecké výpovědi soudu v řízení 2 T104/2010 osobně potvrdil soudu včetně sdělení důvodu, proč k léčbě RS používá konopí a jak konkrétně mu pomáhá.
Článek I smlouvy stanoví hodnotu daru 77 600 000 Kč. Smlouva popisuje nejméně 310 kg konopného květu a okvětních lístků, přičemž ocenění 77 500 000 Kč bylo odvozeno z ceny 250 Kč za gram podle policejního ceníku; dalších přibližně 100 000 Kč představovala podle smlouvy práce dárců.
Článek II výslovně stanoví, že dar je určen pro výzkum léčby konopím a jeho produkty ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, zahraničními vědeckými institucemi a lékaři a dále pro léčebnou činnost.
Článek III výslovně spojuje dar s § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů a uvádí, že každý z dárců uplatňuje polovinu z celkové částky daru.

Důkazní chronologie 2008–2026 | Konopí je lék I Stav k 2.říjnu 2026
3 / 33
Důkaz č. 1 – darovací smlouva ze dne 9. 8. 2009; hodnota 77,6 mil. Kč a výslovně uvedený výzkumný účel.

3. Vědecký a institucionální účel byl doložen před daňovými rozhodnutími

3.1 Stanovy odborné společnosti Konopí je lék – výzkumné poslání od roku 2008

Stanovy odborné společnosti Konopí je lék, o. s., registrované Ministerstvem vnitra dne 7. 8. 2008, vymezují poslání spolku jako šíření poznání o účincích a využití konopí, zejména léčby a samoléčby. Mezi způsoby naplnění poslání výslovně uvádějí realizaci vlastních a smluvních výzkumných aktivit a spolupráci s veřejnou a státní správou, neziskovými organizacemi, soukromými firmami, školami a výzkumnými pracovišti. Výzkumné zaměření programu je tak doloženo ještě před událostmi roku 2009.

3.2 Znalost OČTŘ před policejním zásahem – srpen 2009

První ústavní stížnost ze dne 24. 2. 2012 ev. Pod sp.zn. II.ÚS 664/12 reprodukuje obsah trestního spisu tak, že již dne 13. 8. 2009 OČTŘ pracovaly s odkazem na web programu Konopí je lék, věděly o zahájeném výzkumu a o plánovaném říjnovém turné s předními zahraničními lékaři, vědci a cannabisterapeuty. Výzkumný a léčebný účel tedy nebyl státním orgánům před policejním zásahem neznámý.

3.3 Policejní sklizeň 18. 8. 2009 a zmařená plánovaná univerzitní schůzka

Dne 18. 8. 2009 policie v Ospělově sklidila a zabavila výzkumný rostlinný materiál. Svědecká výpověď bývalého rektora Univerzity Palackého prof. Lubomíra Dvořáka, zachycená v trestním řízení a následně reprodukovaná v první ústavní stížnosti, potvrzuje, že od jara 2009 byla plánována schůzka na Lékařské fakultě UP po sklizni v září 2009 k výzkumnému programu Konopí je lék. Policejní sklizeň tedy časově předcházela této plánované schůzce a odstranila materiál, s nímž měl být výzkum dále rozvíjen.

Význam časové posloupnosti

Nelze zaměňovat skutečnost, že formální spolupráce s univerzitou následně nezačala, za důkaz neexistence vědeckého účelu. Z doložené chronologie plyne opak: vědecký účel a plánovaná schůzka existovaly před zásahem a zásah předcházel jejich realizaci.

3.4 Konopná apatyka královny koloběžky první – otevření 28. 9. 2009

Dobová pozvánka odborné společnosti Konopí je lék dokládá slavnostní otevření Konopné apatyky královny koloběžky první dne 28. 9. 2009 v 17:00 v Galerii Jaroslavy Moserové v Ateliéru ALF, Bořivojova 90, Praha–Žižkov. Smlouva o spolupráci Ateliéru ALF a Konopí je lék ze dne 10. 12. 2010 tuto událost rovněž výslovně uvádí mezi konkrétními výsledky společné činnosti.

Důkaz – dobová pozvánka na slavnostní otevření Konopné apatyky královny koloběžky první dne 28. 9. 2009.
3.5 Odborná spolupráce s doc. Lumírem Hanušem a veřejné akce v říjnu 2009
Předložené dobové plakáty dokládají, že po srpnovém zásahu pokračovala odborná a vzdělávací činnost programu Konopí je lék. V říjnu 2009 proběhlo turné v Praze a Olomouci za účasti doc. Lumíra Ondřeje Hanuše z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě a dalších zahraničních odborníků. První ústavní stížnost dále uvádí, že Hanuš výzkum písemně doporučil rektorovi Univerzity Palackého.

Důkazní chronologie 2008–2026 | Konopí je lék I Stav k 2.říjnu 2026
6 / 33
Důkaz – dobové programy odborných akcí Konopí je lék 2009 v Praze a Olomouci.
3.6 Slavnostní otevření Edukativní konopné kliniky – 11. 9. 2010
Dobová pozvánka zve na „Slavnostní otevření Edukativní konopné kliniky v Ateliéru ALF“ v sobotu 11. 9. 2010 od 17 do 20 hodin v Bořivojově 90 v Praze 3. Smlouva o spolupráci Ateliéru ALF a Konopí je lék z 10. 12. 2010 následně uvádí, že proběhlo „slavnostní otevření všech hlavních pracovišť Edukativní konopné kliniky“.
Dobová pozvánka jednoznačně dokládá datum 11. 9. 2010.

Důkaz – pozvánka na slavnostní otevření Edukativní konopné kliniky dne 11. 9. 2010.
3.7 Vyjádření primátora Olomouce ze dne 14. 9. 2010
Primátor Olomouce Martin Novotný zaslal Okresnímu soudu v Prostějově k jednání dne 16. 9. 2010 písemné vyjádření. Připomněl olomouckou tradici vědeckého výzkumu léčby konopím, uvedl, že doc. Lumír Ondřej Hanuš působící na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě s Mgr. Dušanem Dvořákem spolupracuje, a popsal jeho dlouhodobé odborné a veřejně prospěšné aktivity v Olomouci.

Důkaz – vyjádření primátora statutárního města Olomouce Martina Novotného ze dne 14. 9. 2010.
3.8 Svědecká výpověď prof. Lubomíra Dvořáka – 16. 9. 2010
Při hlavním líčení dne 16. 9. 2010 vypovídal bývalý rektor Univerzity Palackého prof. Lubomír Dvořák. Dobová média a první ústavní stížnost zachycují, že potvrdil kontakt s Dušanem Dvořákem ohledně vědeckého zkoumání léčebných účinků konopí, plánovanou schůzku na Lékařské fakultě UP po sklizni a doporučení výzkumu doc. Lumírem Hanušem z Hebrejské univerzity. Tato výpověď je důležitým nezávislým svědeckým důkazem skutečného vědeckého záměru.
3.9 Smlouva o spolupráci Ateliér ALF – Konopí je lék ze dne 10. 12. 2010
Smlouva o spolupráci uvádí, že dosavadní součinnost stran vedla v letech 2005–2010 k významným investicím do vzniku Edukativní konopné kliniky a že společným cílem je právní, přírodovědný a národohospodářský výzkum „Konopí je lék“. Dokument dále výslovně uvádí otevření Konopné apatyky dne 28. 9. 2009, slavnostní otevření všech hlavních pracovišť EKK v roce 2010 a rozpracovaný výzkumně-aplikační program, metodiky, odborné konzultace, pěstitelské a zpracovatelské zázemí.

V majetkové části smlouva eviduje také kvalifikovaný odhad pohledávky Konopí je lék vůči České republice za odebrané konopí v letech 2009 a 2010. Tím se institucionální a vědecká větev přímo propojuje s pozdější majetkovou a daňovou otázkou.

3.10 Podání zřizovatelů Edukativní konopné kliniky vládě dne 4. 3. 2011

Podání zřizovatelů EKK adresované vládě dne 4. 3. 2011 žádalo přijetí opatření k zajištění legitimity, ochrany a podpory činnosti kliniky. Text výslovně uvádí, že EKK poskytuje pomoc nemocným občanům České republiky a EU, včetně využívání léčebných účinků konopí, a že pro tyto účely s konopím podle potřeby nakládá včetně pěstování, výkupu, zpracování a zkoumání. Současně požadovalo náhradu či dodání materiálu odebraného policií a náhradu souvisejících škod. Jde o další dobovou listinu dokládající kontinuitu programu a jeho otevřené deklarování nejvyšším orgánům výkonné moci.

3.11 Odborné stanovisko doc. Lumíra Hanuše ze dne 13. 3. 2015

Pozdější odborné stanovisko doc. RNDr. Lumíra Hanuše, DrSc., potvrzuje jeho působení na Institute for Drug Research, School of Pharmacy, Faculty of Medicine, Hebrew University a shrnuje historický vědecký výzkum konopí na Univerzitě Palackého. Uvádí mimo jiné výzkum prof. Zdeňka Krejčího od roku 1950 a vědeckou konferenci „Konopí jako lék“ na UP v roce 1954. Stanovisko současně obsahuje odborné závěry o rozdílech obsahu kanabinoidů podle části rostliny, podmínek pěstování a metodiky měření.

3.12 Žádosti o policejní ochranu od září 2009

Listina zřizovatelů Edukativní konopné kliniky ze dne 11. 5. 2011, adresovaná policejnímu prezidentovi, výslovně uvádí, že ředitel kliniky Mgr. Dušan Dvořák se od 10. 9. 2009 opakovaně domáhal policejní ochrany života, zdraví a majetku pracovníků kliniky a ochrany výzkumnické farmy léčivého konopí v Ospělově. Podání popisuje opakované zásahy v letech 2009–2010, požaduje okamžité zajištění ochrany a řádné prošetření předchozích podnětů. Policejní prezidium následně dne 10. 6. 2011 pod č. j. PPVK-1578-4/ČJ-2011-009VKS potvrdilo přijetí a postoupení podání krajské policii a OSZ Prostějov.

Důkaz – žádost zřizovatelů Edukativní konopné kliniky policejnímu prezidentovi ze dne 11. 5. 2011; v textu je výslovně uvedeno opakované domáhání se policejní ochrany od 10. 9. 2009.
3.13 Trestní oznámení a doplnění k zásahům na výzkumnické farmě v roce 2010
Dne 6. 9. 2010 podala odborná společnost Konopí je lék, o. s., prostřednictvím předsedkyně MUDr. Jany Budařové Nejvyššímu státnímu zastupitelství trestní oznámení v souvislosti se zásahem na výzkumnické farmě dne 2. 9. 2010. Podnět byl předán OSZ v Prostějově k vyřízení, k čemuž nikdy nedošlo! Podání označovalo podezření zejména podle § 329, § 181 a § 357 trestního zákoníku a žádalo řádné šetření. Následné doplnění upozorňovalo mimo jiné na oddělování částí rostlin, rozpor s tehdy platným nařízením vlády č. 455/2009 Sb., na odebrání léčivého konopí určeného nemocným a na škody z let 2009–2010. Trestní a majetkové námitky tedy byly nejvyššímu článku soustavy státního zastupitelství předloženy ještě před rozhodnutím Nejvyššího soudu ve věci 8 Tdo 1231/2011.

3.14 Navazující podněty a žádosti v roce 2011
Dne 7. 2. 2011 byla Policii ČR v souvislosti s věcí č. j. KRPM-10197/TČ-2010-141271 znovu adresována žádost o policejní ochranu pracovníků Edukativní konopné kliniky, nemocných a registrovaných pěstitelů a současně stížnost na postup orgánů v trestní věci. Dne 4. 3. 2011 se zřizovatelé kliniky obrátili na vládu s žádostí o ochranu života, zdraví, výzkumu a farmy. Dne 11. 5. 2011 následovalo podání policejnímu prezidentovi a OSZ a OS v Prostějově a ve stejném období odborná společnost Konopí je lék zasílala soudu ve věci 2 T 65/2011 podklady k léčebnému a výzkumnému programu, více než 200 smluvních objednávek a žádost o náhradu škody za odebrané konopí.

3.15 Pokračování ochranných a přezkumných podání v roce 2012
Kontinuitu žádostí dokládá rovněž podání rodičů navrhovatele ze dne 9. 4. 2012, adresované vedoucímu Okresního soudu v Prostějově, vedoucí státní zástupkyni OSZ Prostějov a vedoucímu obvodu Policie ČR v Prostějově, s požadavkem na zajištění policejní ochrany výzkumnické farmy. Krajské státní zastupitelství v Brně následně dne 22. 5. 2012 pod č. j. 1 KZT 516/2012-14 postoupilo Okresnímu státnímu zastupitelství v Prostějově podněty Mgr. Dušana Dvořáka z 12. 4. a 15. 5. 2012 a podnět Ing. Františka Dvořáka a Jany Dvořákové z 25. 4. 2012; část byla vyhodnocena jako žádost o postup podle § 157a odst. 1 trestního řádu. Věc byla předána do řízení 2 T 65/2011, nebyla však nikdy věcně projednána.
Důkaz – žádost o policejní ochranu výzkumnické farmy ze dne 9. 4. 2012.
3.16 Námitka nevymahatelnosti neoznámených technických předpisů
V podáních založených ve spise 2 T 104/2010 byla uplatněna námitka, že technické předpisy nepodrobené oznamovací proceduře podle směrnice 98/34/ES nemohou být vůči jednotlivci použity. Argumentace odkazovala mimo jiné na rozsudek Soudního dvora ve věci C-194/94 CIA Security International a vztahovala

tuto námitku na změny zákona č. 167/1998 Sb., zejména na povolovací režim § 8, zákaz podle § 24 a jejich vazbu na trestní odpovědnost. V dovolání a následně v ústavní stížnosti byla výslovně požadována předběžná otázka Soudnímu dvoru EU. Návrh na obnovu řízení z 12. 7. 2026 zdůrazňuje, že tyto unijní námitky nebyly nově vytvořeny, ale byly soudům předkládány již v původních řízeních.

3.17 Nejvyšší soud 8 Tdo 1231/2011 – odmítnutí notifikační námitky

Nejvyšší soud v usnesení ze dne 27. 10. 2011, sp. zn. 8 Tdo 1231/2011, převzal závěr odvolacího soudu, že zákon o návykových látkách není technickou normou vyžadující oznámení podle směrnice 98/34/ES, a argumentaci spojil s úpravou prekurzorů a s přímo použitelnými předpisy Evropských společenství. Návrh na obnovu řízení z roku 2026 tento právní rámec označuje za věcně vadný zejména proto, že směšuje režim konopí s režimem prekurzorů a z přímé použitelnosti unijních nařízení dovozuje důsledek pro notifikační povinnost vnitrostátního technického předpisu.

Citace Nejvyššího soudu – 8 Tdo 1231/2011

„v případě zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách se nejedná o takovou technickou normu, kterou je třeba nahlásit“

NS, usnesení ze dne 27. 10. 2011, sp. zn. 8 Tdo 1231/2011, část k návrhu na předběžnou otázku.

3.18 Ústavní soud II. ÚS 664/12 – převzetí závěru Nejvyššího soudu

Ústavní soud usnesením ze dne 13. 4. 2012, sp. zn. II. ÚS 664/12, závěr Nejvyššího soudu akceptoval. Návrh na obnovu řízení z 12. 7. 2026 namítá, že Ústavní soud neprovedl samostatný test relevance práva EU a povinnosti položit předběžnou otázku, ale převzal argumentaci založenou na režimu prekurzorů. Dokument proto tento závěr označuje za jeden z právních předpokladů, které mají být v obnově znovu posouzeny.

Citace Ústavního soudu – II. ÚS 664/12

„Uvedený závěr Ústavní soud akceptuje“

ÚS, usnesení ze dne 13. 4. 2012, sp. zn. II. ÚS 664/12.

Důkazní význam pro chronologii: od září 2009 jsou v listinách doloženy opakované žádosti o policejní ochranu; v roce 2010 byly podány trestní podněty k zásahům na farmě a současně byly ve spise uplatňovány námitky k nevymahatelnosti neoznámených technických předpisů; v letech 2011–2012 tyto námitky pokračovaly v dovolání, ústavní stížnosti a dalších ochranných podáních. Pozdější návrh na obnovu řízení z roku 2026 je proto prezentuje jako dlouhodobě zachované, nikoli dodatečně vytvořené argumenty.

3.19 Odborná společnost Konopí je lék soudu dne 3. 8. 2010 - vlastnictví, vrácení majetku a škoda

Podání předsedkyně MUDr. Jany Budařové Okresnímu soudu v Prostějově ze dne 3. 8. 2010 ve věci 2 T 104/2010 výslovně protestuje proti kriminalizaci manželů Dvořákových a žádá zastavení trestního řízení. Současně označuje přibližně 300-310 kg léčivého konopí odebraného policií dne 18. 8. 2009 za majetek odborné společnosti Konopí je lék, o. s., žádá jeho vrácení nejpozději do 17. 11. 2010, případně náhradu ekvivalentem nebo finanční částkou odpovídající darovací smlouvě. Listina navíc uvádí, že otázka vrácení majetku byla předtím adresována NSZ, ministerstvům, vládě a poslancům. Pro nynější řízení je podstatná jako přímý dobový doklad, že vlastnické a náhradové nároky třetí právnické osoby byly soudu oznámeny ještě před rozhodnutím v první trestní věci.

3.20 Čestné prohlášení ze dne 13. 7. 2010 - vědecký účel, komunikace s MZ a zahraniční spolupráce

Čestné prohlášení předložené OS Prostějov ve věci 2 T 104/2010 a podepsané Lubomírem Smékalem, Jaroslavem Kabilkou a Robertem Nováčkem potvrzuje jejich znalost komunikace s Ministerstvem zdravotnictví již v únoru a březnu 2008, oznámení výsadby 77 rostlin dne 25. 5. 2008, darování léčivého konopí odborné společnosti a komunikaci Mgr. Dušana Dvořáka s tehdejším rektorem UP prof. Lubomírem Dvořákem a doc. Lumírem Hanušem z Hebrejské univerzity o výzkumu léčby konopím. Jde o dobový listinný důkaz předcházející rozsudku v první trestní věci.

3.21 Výpis z evidence léčivého konopí pro odvolací řízení 3 To 25/2011

Výpis z evidence léčivého konopí byl podle listiny vyhotoven pro doplnění odvolání v řízení 3 To 25/2011 a se souhlasem zřizovatelů Edukativní konopné kliniky. Zachycuje vznik a vývoj programu od roku 2008, včetně výsadby 77 rostlin, informování veřejných orgánů a následné evidence léčivého konopí. Důkazní význam spočívá v tom, že soudům byl předkládán ucelený provozní a vlastnický kontext programu, nikoli pouze izolované tvrzení obžalovaných.

3.22 MUDr. Radek Matlach soudu dne 11. 5. 2011 - více než 200 objednávek, vlastnictví a náhrada škody

MUDr. Radek Matlach jako statutární zástupce odborné společnosti Konopí je lék ve vyjádření ve věci 2 T 65/2011 podporuje zpětvzetí obžaloby a uvádí, že v příloze zasílá více než 200 kopií smluvních objednávek konkrétních občanů na výsadbu léčivého konopí úrody 2010. Výslovně uvádí, že konopí v roce 2009 i 2010 bylo v majetku odborné společnosti a žádá náhradu škody za zničení úrody, kterou vyčísluje s odkazem na hmotnost a policejní ocenění. Tato listina přímo spojuje druhou trestní věc s vlastnickými a majetkovými nároky právnické osoby a s konkrétními smluvními vztahy k nemocným.

3.23 JUDr. Naděžda Kezniklová, OSZ Prostějov, 16. 6. 2011 - vrácení podání bez věcného vyřízení

Okresní státní zástupkyně JUDr. Naděžda Kezniklová ve sdělení ze dne 16. 6. 2011, sp. zn. 1 ZT 11/2010, vrací bez věcného vyřízení podání MUDr. Radka Matlacha, Mgr. Zbyňka Kopřivy a Mgr. Roberta Nováčka ze dne 11. 5. 2011 včetně osmi příloh. Uvádí, že neshledává příslušnost OSZ k požadovanému postupu; odkazuje na skončené trestní řízení, předchozí hodnocení státního zástupce a skutečnost, že podání bylo adresováno Policejnímu prezidiu. Pro obnovu je listina významná tím, že prokazuje nejen doručení podání státnímu zastupitelství, ale i to, že otázky majetku, ochrany výzkumu a tvrzených následků zásahů nebyly tímto sdělením věcně přezkoumány.

3.24 JUDr. Milena Hojovcová, KSZ Brno, 22. 5. 2012 - postoupení podnětů do 2 T 65/2011 a režimu § 157a tr. ř.

Krajská státní zástupkyně JUDr. Milena Hojovcová sdělením č. j. 1 KZT 516/2012-14 ze dne 22. 5. 2012 postoupila OSZ Prostějov podněty Mgr. Dušana Dvořáka z 12. 4. a 15. 5. 2012 a podnět Ing. Františka Dvořáka a Jany Dvořákové z 25. 4. 2012. Výslovně uvádí, že část týkající se věci 1 ZT 244/2012, kde již byla podána obžaloba, má být zaslána Okresnímu soudu v Prostějově k řízení 2 T 65/2012 jako součást obhajoby, a že v policejních věcech byla podání vyhodnocena jako žádost o postup podle § 157a odst. 1 trestního řádu. Listina tak potvrzuje procesní návaznost ochranných a přezkumných podání na druhou trestní věc.

3.25 Policejní prezidium 3. 11. 2017 - další institucionální návaznost

Sdělení Policejního prezidia č. j. PPR-30326-2/ČJ-2017-990210-PD ze dne 3. 11. 2017 potvrzuje, že další námitky k postupu Policie ČR v Prostějově, KŘP Olomouckého kraje a k obsahu sdělení OSZ Prostějov byly

znovu rozdělovány mezi krajskou policii a OSZ Prostějov. Pro chronologii jde o podpůrný doklad, že stejný okruh námitek se k dotčeným orgánům vracel i v dalších letech.
3.26 Procesní význam pro obnovu řízení 15 Nt 3104/2026 a 15 Nt 3106/2026
Nové i historické listiny je třeba hodnotit ve vzájemné souvislosti. V první věci 2 T 104/2010 se již v roce 2010 objevují přímé vlastnické nároky odborné společnosti, žádosti o vrácení majetku a důkazy vědeckého účelu. Ve druhé věci 2 T 65/2011 se v květnu 2011 předkládají více než 200 smluvních objednávek, tvrzení o vlastnictví úrody 2010 a nárok na náhradu škody. OSZ a KSZ zároveň prokazatelně obdržely a procesně směrovaly ochranná a přezkumná podání. Tyto skutečnosti podporují požadavek, aby soud při obnově nezkoumal pouze osobní trestní odpovědnost navrhovatele izolovaně, ale rovněž původ, vlastnictví a účel zajištěného materiálu a procesní postavení právnických osob a dalších subjektů, jejichž majetkové a institucionální zájmy byly přímo dotčeny.

Důkazní chronologie 2008–2026 | Konopí je lék I Stav k 2.říjnu 2026
17 / 33
Důkaz - Konopí je lék, o. s., OS Prostějov 3. 8. 2010: požadavek na zastavení řízení, vrácení majetku a náhradu podle darovací smlouvy.
Důkaz - čestné prohlášení ze dne 13. 7. 2010 k výzkumnému programu, komunikaci s MZ a spolupráci s Univerzitou Palackého a Hebrejskou univerzitou.

Důkazní chronologie 2008–2026 | Konopí je lék I Stav k 2.říjnu 2026
18 / 33
Důkaz - výpis z evidence léčivého konopí předkládaný v odvolacím řízení 3 To 25/2011.

Důkaz - MUDr. Radek Matlach, 11. 5. 2011, věc 2 T 65/2011: více než 200 smluvních objednávek, vlastnictví úrody a nárok na náhradu škody.

Důkaz - JUDr. Naděžda Kezniklová, OSZ Prostějov, 16. 6. 2011, čj. 1 ZT 11/2010-195: vrácení podání zřizovatelů EKK ze dne 11.5.2011 policii bez věcného vyřízení.

Důkaz - JUDr. Milena Hojovcová, KSZ Brno, 22. 5. 2012, č. j. 1 KZT 516/2012-14: postoupení podnětů OSZ Prostějov, část do věci 2 T 65/2012 a část jako postup podle § 157a tr. ř.

Podpůrný důkaz - Policejní prezidium 3. 11. 2017, č. j. PPR-30326-2/ČJ-2017-990210-PD.

4. Daň z příjmů fyzických osob – primární rozhodnutí z roku 2010
4.1 Přiznání a vytýkací řízení
Mgr. Dušan Dvořák podal dne 29. 3. 2010 daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009, evidované pod č. j. 6976/10/326930802649. Správce daně zahájil vytýkací řízení a vyzval k doložení mimo jiné hodnoty darů a sražených záloh.
V daňovém přiznání byla v souvislosti s darovací smlouvou uplatněna jako nezdanitelná část základu daně částka 42 284 Kč. Odvolací rozhodnutí výslovně reprodukuje, že předmětem smlouvy bylo nejméně 310 kg konopného květu a okvětních lístků a že smluvní hodnota daru činila 77 600 000 Kč.
4.2 FÚ Konice – 5. 8. 2010, č. j. 11102/10/326930802649
Finanční úřad v Konici vydal dne 5. 8. 2010 platební výměr č. j. 11102/10/326930802649. Stanovil základ daně 804 848 Kč, nezdanitelné části podle § 15 ve výši 47 404 Kč, výslednou daň 56 730 Kč a rozdíl mezi vyměřenou daní a daní vypočtenou v přiznání ve výši 6 345 Kč k úhradě.

Důkaz č. 4 – odvolací rozhodnutí FŘ Ostrava k platebnímu výměru FÚ Konice (záhlaví a výrok).
4.3 FŘ Ostrava – 22. 12. 2010, č. j. 6975/10-1101-801766
Finanční ředitelství v Ostravě odvolání zamítlo. V rozhodnutí výslovně uvádí, že s odkazem na § 37 odst. 2 občanského zákoníku je třeba darovací smlouvu považovat za absolutně neplatnou pro počáteční nemožnost

plnění. Současně připouští, že uvedené látky mohou být použity k vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům, ale uzavírá, že takové specifické využití předmětu daru nebylo prokázáno.
§ 37 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb.
„Právní úkon, jehož předmětem je plnění nemožné, je neplatný.“
Rozhodnutí dále uzavírá, že nebylo prokázáno oprávnění uplatnit částku 42 284 Kč jako nezdanitelnou část základu daně podle § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů. Tento závěr je třeba konfrontovat s darovací smlouvou, která vědecký účel výslovně uvádí, se svědeckou výpovědí rektora a s dobovou odbornou činností doloženou ještě před rozhodnutím odvolacího orgánu. Tento skutkový závěr je nutno hodnotit také ve světle již existujících institucionálních důkazů: stanov odborné společnosti, otevření Konopné apatyky 28. 9. 2009, veřejných odborných akcí, otevření Edukativní konopné kliniky 11. 9. 2010, svědecké výpovědi bývalého rektora Univerzity Palackého a písemného vyjádření primátora Olomouce.
Chyba v dataci v odvolacím rozhodnutí
FŘ Ostrava na jednom místě uvádí darovací smlouvu „ze dne 9. srpna 2010“. Originál darovací smlouvy je však datován 9. 8. 2009 a daňové přiznání bylo podáno již 29. 3. 2010. Správné datum smlouvy je proto 9. 8. 2009; údaj 2010 v odvolacím rozhodnutí je vnitřně nemožný a zjevně chybný.
5. Daň darovací odborné společnosti Konopí je lék – druhá paralelní větev
5.1 FÚ Konice – 27. 10. 2010, č. j. 13579/10/326970701820
Konopí je lék, o. s. podalo přiznání k dani darovací dne 27. 1. 2010, evidované pod č. j. 2340/10/326970701820. FÚ Konice řízení dne 27. 10. 2010 zastavil podle § 27 odst. 1 písm. c) zákona č. 337/1992 Sb. s tím, že sdružení není v daném případě poplatníkem daně darovací.
Odůvodnění FÚ výslovně pracuje s darovací smlouvou ze dne 9. 8. 2009 a s § 37 odst. 2 občanského zákoníku. Správce daně dospěl k závěru, že předmět daru představuje počátečně právně nemožné plnění a že obdarovaný proto dar nenabyl.

Důkaz č. 5 – FÚ Konice 27. 10. 2010, č. j. 13579/10/326970701820.

5.2 FŘ Ostrava – 17. 12. 2010, č. j. 9594/10-1400-801762
Finanční ředitelství v Ostravě odvolání zamítlo a převzalo jádro právní konstrukce o absolutní neplatnosti darovací smlouvy pro nemožné plnění. Tím byla tatáž smlouva a tentýž vědecký materiál v obou daňových větvích posouzen z totožné civilněprávní premisy.
5.3 Pokračování institucionální činnosti a výzva vládě ze dne 4. 3. 2011
Podání zřizovatelů Edukativní konopné kliniky adresované vládě dne 4. 3. 2011 žádalo přijetí opatření k zajištění legitimity, ochrany a podpory činnosti kliniky. Text výslovně uvádí, že EKK poskytuje pomoc nemocným občanům České republiky a EU, včetně využívání léčebných účinků konopí, a že pro tyto účely s konopím podle potřeby nakládá včetně pěstování, výkupu, zpracování a zkoumání. Podání současně žádalo náhradu či dodání materiálu odebraného policií a náhradu souvisejících škod. Jde o další dobovou listinu dokládající kontinuitu programu a jeho otevřené deklarování nejvyšším orgánům výkonné moci.
6. Historické znění ZoNL a přímý konflikt s daňovou konstrukcí
6.1 § 5 odst. 5 v době skutku
§ 5 odst. 5 zákona č. 167/1998 Sb. – znění uplatněné v trestní obhajobě
„Povolení k zacházení se nevyžaduje k získávání, skladování a zpracování konopí k účelům průmyslovým (pro vlákna a semena) a pokusnickým, jakož i k obchodu s konopím za těmito účely.“
Daňové orgány tedy nestály před právním prostředím, v němž by zvláštní zákon vůbec neznal legální nakládání s konopím pro pokusnické účely. Jejich závěr o absolutní právní nemožnosti plnění musel být poměřen se speciální veřejnoprávní úpravou. V předložených rozhodnutích přitom není tento konflikt vyřešen způsobem, který by vysvětlil, proč se výjimka § 5 odst. 5 na konkrétní vědecký účel nepoužila.
6.2 § 8 – změna zákonem č. 141/2009 Sb.
Před novelou č. 141/2009 Sb. zněl § 8 odst. 1: „Povolení k zacházení vydává Ministerstvo zdravotnictví. Na vydání povolení k zacházení není právní nárok.“ Po novele: „Povolení k zacházení vydává Ministerstvo zdravotnictví. Povolení k zacházení není vydáno, pokud osoba nesplní požadavky kladené na žádost podle odstavce 7.“
6.3 § 24 – zákaz pěstování a pozdější výjimky
V době skutku § 24 zakazoval pěstování druhů a odrůd konopí, které mohou obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů. Zákon č. 50/2013 Sb. později doplnil licenční výjimku a zákon č. 273/2013 Sb. doplnil rovněž výzkumnou výjimku pro zákonem nebo státem zřízená vědecká a výzkumná pracoviště.
7. Trestní větev a následné legislativní změny
Datum Doložená událost
18. 8. 2009 Policejní zásah v Ospělově; sklizeno a zabaveno přes 800 rostlin. Dobová média současně zaznamenala léčebný a výzkumný účel.
16. 9. 2010
Hlavní líčení OS Prostějov 2 T 104/2010; svědecká výpověď bývalého rektora UP prof. Lubomíra Dvořáka, dopis primátora Olomouce a další svědci k léčebnému/vědeckému účelu.

27. 10. 2010 Rozsudek OS Prostějov 2 T 104/2010-352; ve stejný den FÚ Konice rozhodl v darovací daňové větvi.
9. 3. 2011 KS Brno 3 To 25/2011.
18. 5. 2011 MZDR 35213/2011 – podle první ústavní stížnosti MZ tvrdilo, že ZoNL není technickým předpisem, který by bylo nutné technicky notifikovat.
27. 10. 2011 NS 8 Tdo 1231/2011 odmítl dovolání; předmětem byla rovněž unijní/notifikační námitka.
30. 11. 2011 / 5. 1. 2012
Přijetí a účinnost nařízení č. 3/2012 Sb.; změna základu, z něhož se u konopí posuzuje THC, z „celkové hmotnosti rostliny“ na kvetoucí nebo plodonosný vrcholík včetně listů.
24. 2. 2012 První ústavní stížnost – detailní argumentace § 5 odst. 5, § 8, § 24, notifikace 98/34/ES a předběžné otázky SDEU.

8. Notifikace ZoNL a změny zákona – relevantní doložená chronologie

Notifikační větev je důležitá proto, že námitka neoznámení § 8 a § 24 podle směrnice 98/34/ES byla uplatněna před pozdějšími notifikacemi a změnami zákona. Ministerstvo zdravotnictví v roce 2022 výslovně potvrdilo, že zákon č. 273/2013 Sb. vycházel z návrhu notifikovaného v roce 2012 pod č. 2012/329/CZ.

Období / notifikace	Obsah	Vztah k ZoNL	Důkazní význam
2009 – zákon č. 141/2009 Sb.	Změna § 8 a dalších ustanovení.	V podkladech není doložena technická notifikace této novely; MZ dne 18. 5. 2011 podle první ÚS zastávalo názor, že notifikace není potřebná.	Právní stav použitý proti jednotlivci před pozdější notifikací.
2012/329/CZ	Návrh novely, z něhož vznikl zákon č. 273/2013 Sb.	MZ v roce 2022 výslovně potvrdilo notifikaci v roce 2012. Notifikovaný návrh obsahoval změny § 8 i § 24.	První zde doložená přímá notifikace rozsáhlé novely ZoNL.
Zákon č. 50/2013 Sb.	Od 1. 4. 2013 změnil § 5 odst. 5 a § 24, zavedl licenční režim léčebného konopí.	MZ v roce 2022 výslovně uvedlo, že návrh 2012/329/CZ neobsahoval shodné změny § 24 jako zákon č. 50/2013 Sb.	Klíčový rozdíl mezi notifikovaným návrhem a později přijatou licenční změnou.
Zákon č. 273/2013 Sb.	Od 1. 1. 2014 nové § 1, změny § 5, § 8 a § 24.	Do § 1 odst. 2 vložena výslovná notifikační doložka. § 5 odst. 5 vypustil „pokusnické“	Prospektivní notifikované nové znění; samo o sobě neřeší zpětně

účely a omezil výjimku
na nízkopotentní konopí
a průmyslové, technické
a zahradnické účely.
použitelnost dřívějšího
znění.
2020/0341/CZ Přímá notifikace novely
ZoNL.
TRIS – návrh měnící
zákon č. 167/1998 Sb. a
související předpisy.
Dokládá pozdější
standardní používání
TRIS pro změny ZoNL.
2024/0265/CZ Přímá notifikace návrhu
novely ZoNL.
Regulace nových
psychoaktivních látek,
včetně nízkopotentního
konopí.
Další přímý příklad
notifikační praxe.
2024/0645/CZ; další
prováděcí předpisy
2024–2026
Notifikace navazujících
vládních nařízení a
vyhlášek.
ZoNL je u některých
veden jako základní text.
Je třeba odlišovat přímou
notifikaci změny ZoNL od
notifikace prováděcího
předpisu.
Oficiální odpověď MZ z 29. 11. 2022 – podstatná věta
Ministerstvo zdravotnictví výslovně uvedlo, že návrh oznámený Evropské komisi pod č. 2012/329/CZ „neobsahoval shodné změny, jaké zavedl u § 24 (Evropské komisi neoznámený, pozn. autora) zákon č. 50/2013 Sb.“
9. Syntéza důkazů – co z listin plyne přímo
• Vědecký účel nebyl dodatečnou obhajobou. Je výslovně uveden již v darovací smlouvě 9. 8. 2009 a je dále potvrzen svědecky, veřejnými akcemi, odbornou spoluprací a písemným vyjádřením primátora.
• Policejní zásah předcházel plánované univerzitní schůzce. Sklizeň 18. 8. 2009 odstranila rostlinný materiál ještě před plánovaným zářijovým jednáním na Lékařské fakultě UP.
• Daňové orgány použily v obou větvích stejnou premisu absolutní neplatnosti daru. Osobní daň z příjmů i daň darovací byly postaveny na § 37 odst. 2 občanského zákoníku a na právní nemožnosti plnění.
• Tato premisa nebyla vypořádána se speciálním § 5 odst. 5 ZoNL. Tehdejší zákon výslovně upravoval pokusnické zacházení a obchod s konopím za tímto účelem bez povolení k zacházení.
• Odvolací finanční orgán vědecké využití právně připustil, ale skutkově jej neuznal. Rozhodnutí FŘ Ostrava připouští vědecké a omezené terapeutické využití, ale uvádí, že konkrétní využití nebylo prokázáno. Před rozhodnutím však již existovaly výše uvedené důkazy.
• Notifikační námitka předcházela pozdější notifikaci a legislativním změnám. Byla uplatněna nejpozději v dovolání a první ústavní stížnosti; v roce 2012 následovala notifikace 2012/329/CZ a v roce 2013 změny § 5, § 8 a § 24.
Právní závěr pro další použití
Soubor listin umožňuje argumentovat nikoli jen obecnou nesourodostí postupu státu, ale konkrétním rozporem mezi: (1) prokázaným vědeckým účelem a časovou posloupností policejního zásahu; (2) civilněprávní tezí finanční správy o nemožném plnění; (3) tehdy platnou zvláštní úpravou § 5 odst. 5 ZoNL; a (4) pozdějšími legislativními a notifikačními změnami. Otázku společného úmyslu či koordinovaného

trestného jednání konkrétních osob je nutné stavět na dalších personálních a komunikačních důkazech, nikoli pouze na časové posloupnosti.
• Institucionální infrastruktura byla veřejně budována před i během řízení. Stanovy z roku 2008, otevření Konopné apatyky 28. 9. 2009 a Edukativní konopné kliniky 11. 9. 2010 představují samostatné dobové listiny, které podporují závěr, že výzkumný a léčebný účel programu byl fakticky realizován a veřejně prezentován.
10. Přehledná chronologie 2008–2014
Datum Událost
9. 8. 2009 Darovací smlouva; 77,6 mil. Kč; výzkum s UP, zahraničními institucemi a lékaři.
13. 8. 2009 Podle první ÚS měl trestní spis zachycovat web a znalost zahájeného výzkumu před zásahem.
18. 8. 2009 Policie sklízí a zabavuje přes 800 rostlin; před plánovanou zářijovou schůzkou na LF UP.
říjen 2009 Odborné turné Konopí je lék s doc. Lumírem Hanušem a dalšími zahraničními odborníky.
29. 3. 2010 DPFO za rok 2009, č. j. 6976/10/326930802649.
5. 8. 2010 FÚ Konice, DPFO, č. j. 11102/10/326930802649; doplatek 6 345 Kč.
14. 9. 2010 Dopis primátora Olomouce soudu; výslovně potvrzuje odbornou spolupráci a veřejný přínos.
16. 9. 2010 Svědecká výpověď prof. Lubomíra Dvořáka; kontakt s programem a oslovení Ústavu lékařské chemie a biochemie.
27. 10. 2010 OS Prostějov 2 T 104/2010-352; tentýž den FÚ Konice zastavuje darovací daňové řízení č. j. 13579/10/326970701820.
17. 12. 2010 FŘ Ostrava, darovací daň, č. j. 9594/10-1400-801762.
22. 12. 2010 FŘ Ostrava, DPFO, č. j. 6975/10-1101-801766.
9. 3. 2011 KS Brno 3 To 25/2011.
27. 10. 2011 NS 8 Tdo 1231/2011.
5. 1. 2012 Účinnost č. 3/2012 Sb. – změna vymezení části konopí pro posuzování THC.
24. 2. 2012 První ústavní stížnost – § 5 odst. 5, § 8, § 24, notifikace 98/34 a předběžná otázka. 2012 Notifikace 2012/329/CZ.
1. 4. 2013 Účinnost č. 50/2013 Sb. – změna § 5 odst. 5, § 24, licenční režim.
1. 1. 2014 Účinnost č. 273/2013 Sb. – notifikační doložka v § 1 odst. 2 a další změny § 5, § 8, § 24.

Důkazní chronologie 2008–2026 | Konopí je lék I Stav k 2.říjnu 2026
31 / 33
7. 8. 2008 – registrace odborné společnosti Konopí je lék, o. s.; stanovy vymezují výzkum, léčbu, samoléčbu a spolupráci s odbornými institucemi.
28. 9. 2009 – slavnostní otevření Konopné apatyky královny koloběžky první v Ateliéru ALF, Bořivojova 90, Praha 3.
11. 9. 2010 – slavnostní otevření Edukativní konopné kliniky v Ateliéru ALF; smlouva o spolupráci je později popisuje jako otevření všech hlavních pracovišť kliniky.
10. 12. 2010 – smlouva o spolupráci Ateliér ALF – Konopí je lék formálně shrnuje institucionální, majetkové a výzkumně-aplikační zázemí programu.
4. 3. 2011 – zřizovatelé Edukativní konopné kliniky se obracejí na vládu s požadavkem ochrany, podpory, legitimity činnosti a náhrady odebraného léčebného/výzkumného materiálu.
10. 9. 2009 – podle trestního podnětu zřizovatelů EKK ze dne 11. 5. 2011 adresovaného rovněž OSZ a OS v Prostějově počátek opakovaných žádostí nejen Mgr. Dušana Dvořáka o policejní ochranu života, zdraví, majetku a výzkumnické farmy a programu Konopí je lék.
6. 9. 2010 – Konopí je lék, o. s., předsedkyně MUDr. Jana Budařová svědčící v řízení 2T104/2010 → NSZ: trestní oznámení k zásahu na farmě dne 2. 9. 2010; podezření podle § 329, § 181 a § 357 trestního zákoníku.
11. 9. 2010 – doplnění trestního oznámení NSZ ze dne 6.9.2010: námitky k oddělování částí rostlin, rozporné měření THC vůči trestní definici konopí dle nařízení vlády č. 455/2009 Sb., k odebrání konopí nemocným a ke škodám.
7. 2. 2011 – další žádost Policii ČR o ochranu pracovníků EKK, nemocných a registrovaných pěstitelů a stížnost ve věci KRPM-10197/TČ-2010-141271.
4. 3. 2011 – zřizovatelé EKK → vláda: žádost o ochranu života, zdraví, výzkumu a farmy a o řešení důsledků odebraného konopí.
11. 5. 2011 – zřizovatelé EKK → policejní prezident: opakovaná žádost o policejní ochranu od září 2009 a o řádné prošetření předchozích podnětů.
10. 6. 2011 – Policejní prezidium č. j. PPVK-1578-4/ČJ-2011-009VKS potvrzuje přijetí a postoupení podání krajské policii a OSZ Prostějov.
27. 10. 2011 – NS 8 Tdo 1231/2011 odmítá dovolání a notifikační námitku; nepředkládá předběžnou otázku Soudnímu dvoru EU.
9.–25. 4. 2012 a 12.–15. 5. 2012 – další žádosti o policejní ochranu a přezkumné podněty; KSZ Brno je dne 22. 5. 2012 pod č. j. 1 KZT 516/2012-14 postupuje OSZ Prostějov, část jako žádost podle § 157a odst. 1 tr. ř.
13. 4. 2012 – ÚS II. ÚS 664/12 akceptuje závěr Nejvyššího soudu k neexistenci důvodu pro předběžnou otázku SDEU a k povaze ZoNL jako netechnického předpisu a konopí jako prekurzoru drog.
10.1 Katalog a separace scanů z důkazních souborů
Byly samostatně projity oba obrazové soubory „Trestní podněty a žádosti o policejní ochranu“ (34 stran) a „Lékaři státním orgánům -trestní podněty“ (20 stran). Pro potřeby soudu jsou scany rozděleny podle důkazního tématu tak, aby nebyly směšovány odlišné skutkové a právní otázky.
11. Hlavní prameny a odkazy
Primární listiny v přílohách: Budařová - OS Prostějov 3. 8. 2010; čestné prohlášení 13. 7. 2010; výpis z evidence léčivého konopí k odvolání 3 To 25/2011; Matlach - OS Prostějov 11. 5. 2011; Kezniklová - OSZ Prostějov 16. 6. 2011, sp. zn. 1 ZT 11/2010; Hojovcová - KSZ Brno 22. 5. 2012, č. j. 1 KZT 516/2012-14; oba soubory scanů

„Trestní podněty a žádosti o policejní ochranu“ a „Lékaři státním orgánům -trestní podněty“; žádosti o policejní ochranu a trestní podněty 2009–2012; trestní oznámení Konopí je lék NSZ ze dne 6. 9. 2010 a jeho doplnění; žádost zřizovatelů EKK policejnímu prezidentovi ze dne 11. 5. 2011; KSZ Brno 1 KZT 516/2012-14 ze dne 22. 5. 2012; Stanovy Konopí je lék, o. s. (registrace 7. 8. 2008); pozvánka na otevření Konopné apatyky 28. 9. 2009; Darovací smlouva 9. 8. 2009; pozvánka na otevření Edukativní konopné kliniky 11. 9. 2010; Smlouva o spolupráci Ateliér ALF – Konopí je lék 10. 12. 2010; podání vládě 4. 3. 2011; FÚ Konice 5. 8. 2010 č. j. 11102/10/326930802649; FŘ Ostrava 22. 12. 2010 č. j. 6975/10-1101-801766; FÚ Konice 27. 10. 2010 č. j. 13579/10/326970701820; FŘ Ostrava 17. 12. 2010 č. j. 9594/10-1400-801762; první ústavní stížnost ze dne 24. 2. 2012; vyjádření primátora Olomouce 14. 9. 2010.
iDNES.cz 19. 8. 2009: Pěstoval konopí ve velkém kvůli léčbě a výzkumu, policie rostliny zničila.
iDNES.cz 16. 9. 2010: Manželé Dvořákovi pěstovali konopí výhradně na léky, potvrdili svědci.
TN.cz 16. 9. 2010: Soud opět odročil kauzu Dvořákových, na zahradě pěstovali konopí.
MZ ČR – odpověď 2022: Potvrzení notifikace 2012/329/CZ a rozbor vztahu k § 8 a § 24.
TRIS 2020/0341/CZ: Přímá notifikace novely zákona č. 167/1998 Sb.
TRIS 2024/0265/CZ: Přímá notifikace další novely zákona č. 167/1998 Sb.
iDNES 19. 8. 2009
iDNES 16. 9. 2010
TN.cz 16. 9. 2010
MZ – odpověď k notifikaci 2012/329/CZ
MZ – potvrzení notifikace zákona č. 273/2013 Sb.
TRIS 2020/0341/CZ
TRIS 2024/0265/CZ
Kategorie Klíčový obsah Význam pro 2 T 104/2010 / 2 T 65/2011
Trestní oznámení 2010 Podání Konopí je lék NSZ a doplnění po zásahu 2. 9. 2010.
Včasná znalost soustavy SZ o tvrzených zásazích, majetku, zdraví a metodě postupu.
2 T 65/2011 / policejní ochrana / OSZ
Matlach 11. 5. 2011; žádost policejnímu prezidentovi; Kezniklová 16. 6. 2011.
Vlastnictví úrody, 200+ objednávek a následné vrácení podání bez věcného vyřízení.
Vláda 2011 Výzva zřizovatelů EKK vládě a odpověď předsedy vlády.
Institucionální znalost existence EKK, léčebného/výzkumného programu a ochranných požadavků.
Policejní ochrana a přezkum 2012
Podání rodiny/zřizovatelů EKK, ochrana farmy, Hojovcová 22. 5. 2012.
Výslovná procesní vazba na 2 T 65/2011 a § 157a tr. ř.
Lékařské a odborné podklady
Navazující odborná vyjádření a podklady k léčbě a následkům zásahů.
Podpora léčebného účelu a tvrzených zdravotních dopadů.

Důkazní chronologie 2008–2026 | Konopí je lék I Stav k 2.říjnu 2026
33 / 33
Organizační, svědecké a smluvní listiny
Osvědčení, čestná prohlášení, smlouva o spolupráci, navazující úřední korespondence.
Kontinuita programu EKK, odborné zázemí a majetková/organizační návaznost.
Mediální a pozdější úřední reakce
Dobová medializace a pozdější policejní/ministerské reakce.
Podpůrný důkaz dlouhodobé veřejné a institucionální známosti sporu.
Klíčové listiny 2010-2011 MUDr. Jana Budařová 3. 8. 2010; trestní oznámení NSZ dne 6.9.2010; MUDr. Radek Matlach 11.5.2011; trestní oznámení EKK ze dne 11.5.2011, JUDr. Naděžda Kezniklová 16.6.2011
Nejsilnější přímé listiny k majetku, výzkumnému účelu a reakci OSZ.
Lékařská a odborná stanoviska
Vyjádření lékařů a advokátů, posouzení výsledků léčby a procesních zásahů ve spisech .
Podpora tvrzení o reálném léčebném programu a o zdravotních důsledcích.
Mediální podklady Veřejná prezentace kauzy a konopí jako léčebného tématu.
Podpůrný kontext, nikoli náhrada primárních soudních a úředních listin.